La Constitution américaine

Les contrepoids de 1787 protègent-ils encore la démocratie américaine face à un exécutif qui gouverne par décret ?

Réponse : conçue pour diviser le pouvoir et presque impossible à réviser, la Constitution tient encore, mais surtout par les juges : l'exécutif gouverne par décret, le Congrès est bloqué, et le contrepoids politique ne revient qu'avec le gouvernement divisé de 2027.

I

1781-1791
LES FONDEMENTS

1787
Convention de Philadelphie : 55 délégués, 39 signataires

Un texte court pour un pouvoir divisé

- **Philadelphie.** Articles de Confédération (1781), rébellion de Shays (1786), Grand Compromis, trois cinquièmes ; ratification en 1788 (Federalist Papers), Bill of Rights en 1791.
- **Séparation.** Congrès, président, Cour suprême ; freins et contrepoids (veto, confirmation, destitution, contrôle de constitutionnalité) ; fédéralisme (10e amendement).
- **Rigidité.** Article V : deux tiers du Congrès puis 38 États sur 50 ; 27 amendements sur plus de 11 000 propositions.
- **Interprétation.** Faute de révision, le sens du texte évolue par les arrêts de la Cour.

II

ARTICLES I, II, III
LES TROIS BRANCHES

60 / 100
voix pour clore un débat au Sénat (filibuster)

Le Congrès, le président et les juges

- **Congrès.** 435 représentants, 100 sénateurs (deux par État) ; deux chambres égales ; filibuster ; shutdown de 43 jours en 2025.
- **Président.** 538 grands électeurs, 270 pour gagner ; 221 décrets en 2025 contre 77 pour Biden en 2021 ; aucun président jamais destitué.
- **Cour suprême.** Neuf juges à vie, majorité conservatrice de 6 contre 3 ; Marbury v. Madison (1803).
- **Deux philosophies.** Originalisme contre constitution vivante ; Garland (2016), Barrett (2020).

III

2025-2026
L'ÉPREUVE

3 nov. 2026
les démocrates reprennent la Chambre et le Sénat

Une Constitution à l'épreuve

- **Exécutif étendu.** Exécutif unitaire ; droits de douane invalidés (20 février 2026, 6-3) ; Slaughter (29 juin, 6-3) ; Cook (5-4) ; citoyenneté par la naissance sauvée (30 juin, 6-3).
- **Fédéralisme.** Dobbs (2022) ; neuf États redessinent leur carte ; Callais (29 avril 2026) ; Rucho (2019).
- **Réformes.** Collège électoral (pacte : 222 voix sur 270), mandats des juges, filibuster ; tout se heurte à l'article V.
- **2027.** Un Congrès démocrate face au veto de Trump : le contrepoids politique revient.